D2 — LR 65/2014: principi e strumenti

Livello di verifica: articoli controllati sul testo della Raccolta Normativa aggiornato all'08/09/2025, che è ancora l'ultimo disponibile al 3/11/2026. PIT: Disciplina e Abachi controllati. Sentenza C. Cost. 61/2026: vedi D7.

L'idea centrale

La legge separa ciò che **va conservato e riprodotto** (patrimonio, invarianti, statuto) da ciò che **può essere trasformato** (strategia, previsioni). E traccia una linea sul territorio: dentro il territorio urbanizzato si può consumare suolo a certe condizioni; fuori le trasformazioni diventano eccezioni controllate.

Concetti fondamentali

Patrimonio territoriale (art. 3). «L'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani», riconosciuto di valore per le generazioni presenti e future. Quattro strutture:

1. **idro-geomorfologica**: geologia, morfologia, suoli, idrologia;
2. **ecosistemica**: aria, acqua, suolo, flora e fauna;
3. **insediativa**: città, insediamenti minori, infrastrutture, sistemi produttivi;
4. **agro-forestale**: boschi, pascoli, campi, sistemazioni, edilizia rurale.

Comprende anche il patrimonio culturale e il paesaggio (c. 4).

A parole tue, come è stato chiesto all'orale: è ciò che secoli di rapporto tra una comunità e il suo ambiente hanno costruito e che continua a dare valore a quel luogo. Non è un vincolo da museo: è una risorsa da far vivere senza consumarla.

Divieto di riduzione irreversibile (artt. 3 c. 3 e 4 c. 1). Ogni trasformazione si valuta con un bilancio complessivo degli effetti.

Invarianti strutturali (art. 5). Caratteri specifici, principi generativi e regole che assicurano tutela e riproduzione delle componenti identitarie. Riguardano tutto il territorio, comprese le parti degradate. **Non sono un vincolo di non modificabilità**, salvo espressa disciplina: sono il riferimento per stabilire **le condizioni di trasformabilità** (c. 2). Le limitazioni che ne derivano non danno luogo a indennizzo (art. 7).

Le quattro invarianti del PIT:

	Invariante	Da leggere in
I	Caratteri idrogeomorfologici dei bacini e dei sistemi morfogenetici	Sistemi morfogenetici
II	Caratteri ecosistemici del paesaggio	Rete ecologica
III	Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi	**Morfotipi insediativi e delle urbanizzazioni contemporanee** (TR, TPS)
IV	Caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali	**Morfotipi rurali**

Statuto del territorio (art. 6). Atto di riconoscimento identitario con cui la comunità riconosce il proprio patrimonio e ne fissa le regole. È formulato a ogni livello ed è **quadro di riferimento prescrittivo** per le trasformazioni (c. 4). Provincia e Comune si conformano allo statuto regionale (c. 5).

Territorio urbanizzato (art. 4).

- **Lo compongono (c. 3):** centri storici; aree edificate con continuità dei lotti (residenziali, produttive, commerciali, direzionali, di servizio, turistiche); attrezzature e servizi; parchi urbani; impianti tecnologici; lotti e spazi inedificati interclusi dotati di urbanizzazione primaria.
- **Non lo compongono (c. 5):** aree rurali intercluse di valore paesaggistico o in continuità ambientale; edificato sparso o discontinuo e sue pertinenze.
- **Regola (c. 2):** l'impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali è ammesso solo dentro il territorio urbanizzato. **Fuori, nessuna nuova residenza**, fatta salva la disciplina del territorio rurale. Le trasformazioni non residenziali esterne passano per la conferenza di copianificazione (c. 7 e art. 25).
- **Condizione generale (c. 8):** nuovi impegni di suolo solo se non esistono alternative di riuso e riorganizzazione.
- **Condizioni per nuovi insediamenti (c. 10):** sicurezza idrogeologica; acqua e depurazione; energia; mobilità e trasporto collettivo; qualità insediativa; rifiuti.

Gli atti (art. 10)

Strumenti della pianificazione territoriale	Strumenti della pianificazione urbanistica
PIT, PTC, PTCM, PS, PSI	PO, PO intercomunale, piani attuativi

Sono inoltre atti di governo del territorio i piani e programmi di settore e gli accordi di programma (art. 11).

Confronto tra i piani

	PIT (art. 88)	PTC / PTCM (artt. 90-91)	PS (art. 92)	PO (art. 95)
Ente	Regione	Provincia / Città metropolitana	Comune	Comune
Parti	Statutaria e strategica; vale come piano paesaggistico	Quadro conoscitivo, statuto, strategia	**Quadro conoscitivo, statuto, strategia dello sviluppo sostenibile**	**Gestione dell'esistente** (tempo indeterminato) e **trasformazioni** (5 anni)
Effetto	Vi si conformano politiche, piani e strumenti	Vi si conformano gli strumenti comunali	**Non conformativo** e senza previsioni localizzative, salve le eccezioni (c. 7)	**Conforma** l'uso del suolo
Salvaguardie	Max 3 anni	Max 3 anni	Dall'adozione del PS all'approvazione o adeguamento del PO; max 3 anni dall'approvazione del PS	Art. 103

Piano strutturale (art. 92): cosa contiene

Statuto (c. 3): patrimonio comunale e invarianti · perimetro del territorio urbanizzato · centri e nuclei storici con ambiti di pertinenza · ricognizione delle prescrizioni di PIT e PTC · regole di tutela e adeguamento al PIT · riferimenti statutari per le UTOE.

Strategia (c. 4): UTOE · obiettivi generali e per UTOE · **dimensioni massime sostenibili** interne al territorio urbanizzato, per UTOE e categoria funzionale · servizi e dotazioni nel rispetto del DM 1444, per UTOE · indirizzi per la qualità degli insediamenti · obiettivi di recupero e rigenerazione · ambiti per interventi sovraordinati.

Altro (c. 5): obiettivi di mobilità sostenibile e ciclabile · analisi di coerenza · valutazione degli effetti · ambiti di degrado · **mappatura dei percorsi accessibili** · misure di salvaguardia.

Termini: formazione entro **3 anni** dall'avvio (art. 93); poi blocchi a nuova edificazione e interventi di cui all'art. 134 c. 1 lett. a), b), b bis), f) e demolizione-ricostruzione con aumento di volume.

Piano strutturale intercomunale (artt. 23 e 94)

Due o più comuni, anche di province diverse. Stessi contenuti del PS, più politiche di area vasta su: mobilità e intermodalità · recupero degli insediamenti e territorio rurale · sistema produttivo · perequazione territoriale. Termine di formazione: **4 anni**, prorogabile di 6 mesi in caso di osservazioni numerose o complesse.

Procedura: esercizio associato (convenzione o unione), **ufficio unico di piano**, garante unico, proposta approvata dall'organo individuato, **adozione e approvazione di ciascun comune**. Se un comune non approva, il piano non ha efficacia per quel territorio (art. 23 c. 11).

Problematiche da orale (giudizio personale, non testo di legge): tempi di coordinamento · comuni di dimensioni diverse · politiche che cambiano · uscita di un comune · strategia di area vasta che resta generica · trasferimento del dimensionamento · difficile applicazione della perequazione territoriale.

Piano operativo (art. 95)

Parte a tempo indeterminato (c. 2): centri e nuclei storici · territorio rurale · patrimonio edilizio esistente nel territorio urbanizzato · distribuzione delle funzioni (art. 98) se integrata · ambiti portuali · zone di degrado.

Parte quinquennale (c. 3): piani attuativi · rigenerazione (art. 125) · progetti unitari convenzionati (art. 121) · nuova edificazione · ERS · aree per urbanizzazioni e standard · **vincoli preordinati all'esproprio** · perequazione, compensazione, protezione civile.

Decadenza quinquennale, da sapere bene (cc. 9-12):

Previsione	Decade se entro 5 anni
Piani attuativi e PUC **di iniziativa pubblica**, rigenerazione	Il piano o progetto non è approvato
Piani attuativi, rigenerazione, PUC **di iniziativa privata**	Non è stipulata la convenzione né formato un atto unilaterale d'obbligo valido
Nuova edificazione diretta	Non è rilasciato il titolo edilizio
Vincolo preordinato all'esproprio	Non è approvato il progetto definitivo dell'opera. Se l'opera può essere anche privata, la previsione non decade

Proroga: **una sola volta, massimo 5 anni**, con atto unico prima della scadenza, solo per le previsioni dei commi 9 e 11: il vincolo espropriativo del c. 10 ne resta fuori (c. 12). Ogni 5 anni il Comune redige una relazione sull'attuazione (c. 14). Formazione del PO entro **3 anni** dall'avvio (art. 96).

Regolamento edilizio (art. 106): modalità costruttive, decoro, igiene, sicurezza, vigilanza. **Non può costituire variante** agli strumenti.

Territorio rurale (artt. 64 ss.) — essenziale

Costituito da aree agricole e forestali, nuclei rurali, aree a elevato grado di naturalità e ulteriori aree non urbanizzate; è comunque rurale **tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato** (art. 64 cc. 1-2). Vi rientrano anche gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66) e gli **ambiti periurbani** (art. 67).

L'imprenditore agricolo opera tramite programma aziendale (PAPMAA, artt. 73-74). Regolamento: DPGR 63/R/2016.

Morfotipi: come riconoscerli senza le linee guida toscane

Domanda d'orale ricorrente. Metodo in quattro letture applicabile ovunque:

1. **Fase di formazione**: storica, pianificata, spontanea (cartografia e catasti storici).
2. **Impianto**: rapporto tra strada, isolato e lotto; maglia regolare o irregolare; margine.
3. **Tipo edilizio e densità**: in linea, a schiera, isolato; altezze e rapporto di copertura.
4. **Funzioni e spazio aperto**: mix, spazio pubblico, permeabilità e rapporto con il contesto.

La sintesi di queste letture è il tipo di tessuto. In Toscana il riferimento è l'**Abaco dell'invariante III** (`02_NORMATIVA/PIT_PPR`). I Comuni perseguono gli obiettivi specifici di ciascun morfotipo (Disciplina, art. 12 c. 3).

Prevalente funzione residenziale e mista	Sigla
Isolati chiusi o semichiusi	T.R.1
Isolati aperti, edifici residenziali isolati su lotto	T.R.2
Isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali	T.R.3
Isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata	T.R.4
Tessuto puntiforme	T.R.5
Tipologie miste	T.R.6
Sfrangiato di margine	T.R.7
Lineare	T.R.8
Reticolare o diffuso	T.R.9
Campagna abitata	T.R.10
Campagna urbanizzata	T.R.11
Piccoli agglomerati isolati extraurbani	T.R.12

Produttivi e specialistici: T.P.S.1 proliferazione produttiva lineare · T.P.S.2 piattaforme produttive, commerciali, direzionali · T.P.S.3 insule specializzate · T.P.S.4 piattaforme residenziali e turistico-ricettive.

Morfotipi rurali (invariante IV): 23, descritti nell'abaco regionale con le dinamiche e gli obiettivi di qualità. Schede sintetiche di tutti i morfotipi in `00_INIZIA_QUI/03_Schemi_da_stampare.pdf`. **Da studiare negli abachi:** almeno 4-5 tipi ricorrenti nell'ambito delle tracce.

Perimetro del territorio urbanizzato: art. 4 LR 65; DPGR 32/R/2017, art. 3 (definito all'adozione del PS, motivato nella relazione del responsabile); «Indicazioni metodologiche» nell'Abaco dell'invariante III (Disciplina, art. 12 c. 4). **UTOE e dimensionamento:** DPGR 32/R/2017, artt. 4-6: dimensioni per categoria funzionale, in **SE**.

Domande di autoverifica

1. Perché il PS non crea diritti edificatori?
2. Le invarianti impediscono ogni trasformazione?
3. Un lotto intercluso rientra nel territorio urbanizzato?
4. Cosa succede a una previsione privata senza convenzione dopo 5 anni?

5. Se un comune non approva il PSI, cosa succede?